

성과감사

【감사결과 종합보고서】

K-타워 추진업무 부적정

2017. 10.

감사실(감찰부)

I . 감사실시 개요

1. 감사배경

- 국토교통부에서 2017. 8. 16.부터 9. 8.까지 실시한 ‘이란 K-타워 사업추진’ 감사 결과 ‘K-타워 사업추진 MOU’를 줄속으로 추진하여 업무 혼선 등을 초래한 직원에 대하여 관련 규정에 따라 인적처분 착수

관 련 자	지 적 사 항	국토부 처분요구	비 고
행정1급 AAA	K-타워 추진업무 부적정	징 계	견 책
도시계획2급 BBB		징 계	견 책
건축3급 CCC		문 책	경 고
건축4급 DDD		문 책	경 고
건축4급 EEE		문 책	주 의

2. 감사대상부서

- 감사대상 : ◇◇◇◇◇처

3. 감사중점

- 「취업규칙」 등 위반 여부

4. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2017. 10. 18. ~ 10. 20. (3일)
□ 감사인원 : 감찰부장 외 2인

[1] [견책2, 경고2, 주의1] 사항

1. 제 목 : K-타워 추진업무 부적정

2. 조치부서 : 인사관리처

3. 관 련 자 : ◆◆◆◆본부장 행정1급 AAA(견책)

◇◇◇◇처장 도시계획2급 BBB(견책)

◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 부장 건축3급 CCC(경고)

(현 소속 : ◆◆지역본부 ●●●사업단 ○○○부 부장 건축3급)

◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 차장 건축4급 DDD(경고)

(현 소속 : ㉹㉹㉹㉹㉹㉹처 ㉹㉹㉹㉹㉹부 차장 건축4급)

◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 과장 건축4급 EEE(주의)

(현 소속 : ㉺㉺㉺㉺처 ㉺㉺㉺㉺부 과장 건축4급)

4. 내 용 :

위 관련자들 중 ◆◆◆◆본부장 AAA은 1988. 12. 5. 입사하여 2016. 1. 5.부터 현재까지 ◆◆◆◆본부장으로 근무하였으며, ◇◇◇◇처장 BBB는 1987. 1. 19. 입사하여 2015. 1. 12.부터 현재까지 ◇◇◇◇의 처장으로 근무하였고, ◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 부장 CCC은 1990. 2. 1. 입사하여 2015. 1.12.부터 2017. 1. 4.까지 ◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부의 부장으로 근무하였으며, ◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 차장 DDD는 1992. 1. 6. 입사하여 2016. 2. 1.부터 2017. 5. 21.까지 ◇◇◇◇2부의 차장으로 근무하였고, ◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부 과장 EEE은 2003. 12. 11. 입사하여 2016. 2. 1.부터 2017. 1. 30.까지 ◇◇◇◇처 ◇◇◇◇2부의 과장으로 근무한 자이다.

관련자들은 2016년 5월 VIP의 이란 순방기간에 맞춰 한국과 이란간의 문화교류 차원에서 문화상업 시설인 K-타워¹⁾의 건립을 추진하였고, 이를 위해 2016. 5. 2.에 공사, 이란 ●●●●●● 및 ○○○○○○ 3자간에 양해각서(Memorandum of Understanding, 이하 'MOU'라 한다)를 체결하였으며, 이와 관련하여 2017. 8. 16.부터 9. 8.까지 국토교통부로부터 감사를 받은 사실이 있다.

K-타워 사업은 '상업용 건축물 건설사업'으로 공사에서 설립한 특수목적법인(SPC)이 건설, 관리, 운영의 주체가 되며, 이를 위해 MOU 당사자인 이란 ●●●●●●은 토지를 현물출자하고 공사와 ○○○○○○등은 건설비용을 출자하도록 되어 있으나, 이후 관련 사업부지 확보 곤란 등의 사유로 2016. 12. 26. 해당 사업의 추진을 중지²⁾하였다.

가. 「한국토지주택공사법」에 따른 사업범위 검토 소홀

「한국토지주택공사법(이하 '공사법'이라 한다)」 제8조에서는 공사가 수행할 수 있는 사업의 범위를 구체적으로 열거하고 있으므로 공사는 동 조항에서 열거된 사업들을 수행할 수 있으며, 동조 제1항 제7호에 의거 '다른 법률에 따라 공사가 시행할 수 있는 사업'은 공사의 사업범위에 속하는 것으로 볼 수 있다.

「해외건설 촉진법」 제17조의2에 따르면 공사는 해외건설의 활성화를 위하여 사회기반시설 및 이에 준하는 부대사업(이하 '사회기반시설 등'이라 한다)에 관한 해외공사에 대하여 투자할 수 있으며, 이 경우 사회기반시설 등이란 「사

1) 한류문화 제공 및 한국기업 비즈니스 활성화를 위한 거점공간(부지규모 1,600 ~ 16,000㎡ 내외)으로 구상되었으며, 컨테이너 박스형(소규모, 추정사업비 약96억원) 또는 사업타당성에 따라 타워형(대규모, 추정사업비 약 2천억원)의 형태로 건립 추진

2) 이란사업 향후 추진방향 검토 보고 [◇◇◇◇처-4709(2016.12.26.)]

회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조에 따른 도로, 철도, 항만시설, 공항시설 등과 이와 연계하여 시행되는 주택, 택지, 도시개발, 체육시설, 문화시설 등을 말한다.

해외건설사업과 관련한 공사의 사업범위는 위에서 기술한 바와 같이 사회기반시설 사업과 그에 대한 투자비 보전, 이용자의 편익증진 등의 목적에 따라 연계하여 시행되는 부대사업으로 한정하는 것이 타당하며, 특정 사업이 공사의 해외건설사업 범위 내에 포함되는지 여부가 불명확³⁾할 경우 그 사업을 추진하기 위해서는 관련 내부규정에서 정한 절차에 따라 세부적인 법률 검토가 필요할 것이다.

「해외사업규정」 제4조 내지 제7조에 따르면 공사가 직접 사업비를 투자하여 참여하는 투자형사업의 경우 그 성공적 추진을 위하여 정보수집, 현지조사 및 사업예비타당성 검토를 하도록 규정되어 있으며, ◇◇◇◇처에서 발간한 「해외사업 업무편람」 ‘3-1. MOU 등 체결’에 따르면 협약의 문안 작성시 국내 법령에 저촉되거나 공사의 소관업무 범위를 벗어나는 내용은 포함되지 않도록 유의하라고 되어 있고, 문안의 작성이 완료된 경우 사내 법무실과 외부 법무법인의 자문을 받도록 규정되어 있다.

「해외사업규정」은 공사의 사규이며, 「해외사업 업무편람」은 해외사업 업무를 수행하는 직원들을 위한 업무처리지침 내지 필수지식과 사례를 정리해 둔 것이므로 관련자들에게 그 내용을 숙지하고 준수하여야 할 의무가 있는 것

3) 공사 사내변호사 법률자문에 따르면 K-타워 사업은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제21조 제1항 제12호, 제13호에서 규정하고 있는 체육시설업 또는 문화시설 설치·운영을 위한 건설사업 등으로 볼 수 있어 「해외건설 촉진법」 제17조의2에 의거 공사의 사업범위 내에 있다고 볼 여지도 있으나, 국토교통부 감사결과 보고서에 따르면 복수의 법무법인에 자문 의뢰한 결과 K-타워 사업은 상업용 건축물을 단독으로 건설하는 사업으로 「해외건설 촉진법」상 사회기반시설 및 동 부대사업으로 보기 어렵다는 견해임.

은 분명한 사실이다.

그러나, 국토교통부의 감사결과⁴⁾에서 알 수 있듯이 관련자들은 ‘상업용 건축물 건설사업’인 K-타워 사업을 추진하는 과정에서 공사법에 따른 사업범위에 관한 불명확한 점이 있음에도 불구하고 국토교통부를 통한 유권해석이나 관련 규정 및 지침 등에서 정한 절차를 생략한 채 MOU를 체결한 과실이 있다.

비록 관련자들이 청와대 주재회의에 참석하여 사업추진 근거마련을 위한 지시 문서 요청 또는 정부부처의 의사결정 공문에 의한 정식 사업진행을 요청한 사실이 있고, MOU 체결 이후에 사내 변호사를 통해 사업범위에 관한 법률자문을 받은 점 등은 인정되나, K-타워 사업이 공사의 사업범위에 속하는지 여부에 관한 검토업무를 소홀히 한 점에는 차이가 없다.

따라서 관련자들의 업무소홀 행위는 공사 관련 법규에 대한 직원의 준수의무를 규정한 「취업규칙」 제3조 등에 위배된다.

나. MOU 작성 및 체결 과정의 부적정성

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

MOU의 경우 법적 구속력이 없는 것이 일반적이며 본건 K-타워 관련 MOU에도 동 내용이 명시⁵⁾되어 있음은 분명하나, 국민방문기간 동안에 체결되는

4) 조사결과 통보 [국토교통부 ○○○○○○-6585(2017.10.11.)]

5) Article 6.3 This MoU is not intended to create any legally binding obligations.

MOU는 공사의 대외 신뢰도와 나아가 국가간 외교관계에도 영향을 끼치는 것이므로 통상의 관련 업무처리 과정보다 높은 수준의 업무상 주의의무가 요구된다고 할 것이다.

그러나, 관련자들은 본건 MOU 작성 및 체결 과정에서 협약 체결 전일까지 협약의 대상기관을 확정하지 못하여 최종 협약 당사자인 이란 ●●●●●의 성격에 대해 정확히 파악할 수 없었으며, ●●●●●의 서명권자⁶⁾에 대한 사전 접촉을 시도하였으나 만나지 못하고 서명 이후에 비로소 서명권자가 ●●●●●의 고문(Senior Advisor)인 사실을 알게 되는 등 MOU와 관련한 전반적인 확인절차를 소홀히 하였다.

비록 K-타워 사업을 추진하는 과정에서 VIP의 이란 순방일정에 맞추기 위해 서는 시일이 촉박하였다는 사정이 있으나, 현지 에이전트⁷⁾만을 신뢰한 채 MOU 적정여부에 대한 확인과정을 누락한 점은 직원의 신의성실 의무에 반하는 것이라고 할 것이다.

따라서 관련자들의 행위는 직원의 신의성실 의무를 규정한 「취업규칙」 제3조에 위배된다.

결론적으로 관련자 행정1급 AAA은 ◆◆◆◆◆본부장의 지위에서 K-타워 사업 추진을 결정 및 지시하였고, 관련자 도시계획2급 BBB는 ◇◇◇◇◇장의 지위에서 사업 추진 지시를 받아 MOU 작성·체결 및 법적 검토 등 관련 업무를 총괄적으로 지휘·감독 및 결정하였으며, 관련자 건축3급 CCC, 건축4급 DDD 및 건축4급 EEE은 실무

6) MOU에 서명한 ○○○○○○○○○○는 당시 이란 ●●●●●의 고문(Senior Advisor) 신분이었으며, 이후 ●●●●●을 퇴사함.

7) 코오롱으로부터 추천받은 ○○○○○○○○○○

담당자로서 해당 업무를 진행하였다. 이 과정에서 관련자들은 전술한 바와 같이 공사의 사업범위에 대한 법적 검토를 소홀히 한 채 사업을 추진하였고 MOU 작성 및 체결시 주의의무를 다하지 못하여 관련 업무를 부적정하게 처리하였다.

5. 조치할 사항

인사관리처장은

관련자 행정1급 AAA과 도시계획2급 BBB에게 각각 “징계(견책)”, 건축3급 CCC과 건축4급 DDD에게 각각 “경고”, 건축4급 EEE에게 “주의” 조치하시기 바랍니다 (징계2(견책), 경고2, 주의1).

[2] [통보] 사항

1. 제 목 : 해외사업 타당성 검토절차 미비
2. 조치부서 : ◇◇◇◇처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「해외사업규정」 제7조 및 제24조에 따르면 투자형사업의 경우 현지조사 완료 후 사업예비타당성 검토절차를 이행하여야 하며 리스크관리위원회를 통해 투자타당성 및 투자위험관리 기본계획 등의 심의 절차를 거치도록 하고 있다. 또한, 「경영심의회 운영규정」 제10조에서는 투자사업에 관한 심의·조정을 위하여 경영투자심사위원회를 설치하도록 하고 있다.

그러나, 위와 같은 해외사업 타당성 검토절차들은 해외사업 계획수립 단계에서 본격적으로 적용되기 시작하며, 해외사업 발굴단계에서 MOU 등을 체결하는 과정에서는 일정한 조건⁸⁾을 충족하는 경우에 한해 OO실의 사전검토나 일상감사의 대상이 되는 것 외에 일반적인 검토절차가 미흡한 편이다.

다만, ◇◇◇◇처에서 발간한 「해외사업 업무편람」 ‘3-1. MOU 등 체결’에 따르면 협약의 문안 작성이 완료된 경우 사내 법무실과 외부 법무법인의 자문을 받도록 되어 있으며, 최근 내부방침 수립된 ‘해외사업 발굴단계 양해각서(MOU) 등 체결 강화방안[◇◇◇◇처-603(2017.03.08.)]’에 따르면 MOU 등을

8) 「사업협약의 운영지침」 제4조제3항에 따라 부담금 등과 관련한 양해각서 체결시 OO실 사전검토를 수행하도록 하고 있으며, 「감사기준 시행세칙」 제16조 관련 [별표3]에 의거 예산집행 또는 재정적 부담을 수반하는 양해각서 체결에 대해서는 일상감사를 수감하여야 함.

체결하고자 하는 경우 리스크관리위원회 외부위원중 법률·계약 전문가 등 2인 이상의 자문을 시행하도록 하고 있다.

「해외사업 업무편람」 및 내부방침은 해당 업무를 수행하는 직원들이 그 내용을 준수하여야 할 의무가 있는 것은 분명한 사실이나, 사규와 같은 수준의 구속력을 갖는 것은 아니며 새로운 방침 등이 수립될 경우 그 효력을 잃게 되는 문제가 있으므로, 해외사업 발굴단계에서부터 사업추진 여부를 신중히 결정할 수 있도록 필수적인 검토절차의 사규 반영 등 개선방안을 강구할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은

◆◆◆◆ 등 추진시 충분한 검토·조사와 내·외부 자문 등의 과정을 거칠 수 있도록 관련규정 개정 등 개선방안을 강구하여 조치하시기 바랍니다(통보).